

# JUSTEL - Geconsolideerde wetgeving

<http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2022/01/19/2022030600/justel>

---

Dossiernummer : 2022-01-19/18

## Titel

19 JANUARI 2022. - Wet houdende boek 2, titel 3, "Relatievermogensrecht" en boek 4 "Nalatenschappen, schenkingen en testamenten" van het Burgerlijk Wetboek

Bron: JUSTITIE

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 14-03-2022 bladzijde : 19772

Inwerkingtreding : 01-07-2022

---

## Inhoudstafel

[HOOFDSTUK 1.](#) - Inleidende bepaling

Art. 1

[HOOFDSTUK 2.](#) - Inhoud van boek 2, titel 3, "Relatievermogensrecht" van het Burgerlijk Wetboek

Art. 2

[HOOFDSTUK 3.](#) - Inhoud van boek 4 "Nalatenschappen, schenkingen en testamenten" van het Burgerlijk Wetboek

Art. 3

[HOOFDSTUK 4.](#) - Wijzigingsbepalingen

[Afdeling 1.](#) - Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek

Art. 4-6

[Afdeling 2.](#) - Wijzigingen van het oud Burgerlijk Wetboek

Art. 7-18

[Afdeling 3.](#) - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 19-37

[Afdeling 4.](#) - Wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Art. 38

[Afdeling 5.](#) - Wijziging van het Strafwetboek

Art. 39

[Afdeling 6.](#) - Wijziging van het Wetboek van economisch recht

Art. 40

[Afdeling 7.](#) - Wijzigingen van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldinvorderingen

Art. 41-44

[Afdeling 8.](#) - Wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Art. 45

[Afdeling 9.](#) - Wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Art. 46

[Afdeling 10.](#) - Wijzigingen van het Wetboek diverse rechten en taksen

Art. 47

[Afdeling 11.](#) - Wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Art. 48-49

[Afdeling 12.](#) - Wijziging van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt

Art. 50

[Afdeling 13.](#) - Wijziging van de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972, en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister

Art. 51

[Afdeling 14.](#) - Wijzigingen van de programmawet (I) van 29 maart 2012

Art. 52-55

[Afdeling 15.](#) - Wijziging van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand

Art. 56

[Afdeling 16.](#) - Andere wijzigingen

Art. 57

[HOOFDSTUK 5.](#) - Opheffingsbepalingen

Art. 58-65

[HOOFDSTUK 6.](#) - Inwerkingtreding

Art. 66

---

## Tekst

[HOOFDSTUK 1.](#) - Inleidende bepaling

Artikel [1.](#) Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

[HOOFDSTUK 2.](#) - Inhoud van boek 2, titel 3, "Relatievermogensrecht" van het Burgerlijk Wetboek

[Art. 2.](#) Boek 2, titel 3, van het Burgerlijk Wetboek ingevoerd bij artikel 2 van de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoering van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek, bevat de volgende bepalingen:

(NOTA : voor BURGERLIJK WETBOEK - BOEK II, titel 3, "Relatievermogensrecht", zie 2022-01-19/19)

[HOOFDSTUK 3.](#) - Inhoud van boek 4 "Nalatenschappen, schenkingen en testamenten" van het Burgerlijk Wetboek

[Art. 3.](#) Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek ingevoerd bij artikel 2 van de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek, bevat de volgende bepalingen:  
(NOTA : voor BURGERLIJK WETBOEK - BOEK IV "Nalatenschappen, schenkingen en testamenten" van het Burgerlijk Wetboek, zie 2022-01-19/20)

[HOOFDSTUK 4.](#) - Wijzigingsbepalingen

[Afdeling 1.](#) - Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek

[Art. 4.](#) In artikel 3.154, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, worden de woorden "artikel 745sexies, § 3, van het oude Burgerlijk Wetboek" vervangen door de woorden "de artikelen 4.61, § 4, eerste lid, 4.63, § 3, en 4.64, §§ 1, 3, 4, 5 en 6".

[Art. 5.](#) In artikel 3.157 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "artikel 745sexies, § 3, van het oude Burgerlijk Wetboek" vervangen door de woorden "de artikelen 4.61, § 4, eerste lid, 4.63, § 3, en 4.64, §§ 1, 3, 4, 5 en 6".

[Art. 6.](#) In artikel 3.161 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:  
1° in het eerste lid worden de woorden "artikel 745quater tot artikel 745sexies van het oude Burgerlijk Wetboek" vervangen door de woorden "de artikelen 4.60 tot 4.64";  
2° in het derde lid worden de woorden "artikel 745sexies van het oude Burgerlijk Wetboek" vervangen door de woorden "de artikelen 4.60, 4.61, § 4, eerste lid, 4.63 en 4.64, §§ 1, 3, 4, 5 en 6".

[Afdeling 2.](#) - Wijzigingen van het oud Burgerlijk Wetboek

[Art. 7.](#) In artikel 115, § 3, eerste lid, van het oud Burgerlijk Wetboek, vervangen bij de wet van 9 mei 2007, wordt het cijfer "1420" vervangen door de woorden "2.3.34 van het Burgerlijk Wetboek".

[Art. 8.](#) In artikel 205bis, § 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 mei 1981 en vervangen bij de wet van 31 juli 2017, wordt het cijfer "922" vervangen door de woorden "4.153 van het Burgerlijk Wetboek".

[Art. 9.](#) In artikel 378, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 29 april 2001 en gewijzigd bij de wetten van 13 februari 2003 en 31 juli 2017, worden de woorden "935, derde lid," vervangen door de woorden "4.163, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek".

[Art. 10.](#) In artikel 410 van het hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 29 april 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:  
1° in paragraaf 1, 5°, wordt het cijfer "784/1" vervangen door de woorden "4.40, § 3, van het Burgerlijk Wetboek";  
2° in paragraaf 1, 14°, wordt het cijfer "776" vervangen door de woorden "4.40, §§ 1 en 2, van het Burgerlijk Wetboek".

[Art. 11.](#) In artikel 411 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 29 april 2001, worden de woorden "de wet van 16 mei 1900 tot wijziging van het erfstelsel voor de kleine nalatenschappen, van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit" vervangen door de woorden "boek 4, titel 1, ondertitels 9 en 10, van het Burgerlijk Wetboek".

[Art. 12.](#) In artikel 492/1, § 2, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 maart 2013 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2018, wordt de bepaling onder 14° vervangen als volgt:  
"14° een huwelijksstelsel te kiezen of te wijzigen;"

[Art. 13.](#) In artikel 492/3 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij artikel 44 van de wet van 17 maart 2013, zelf gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020, worden de woorden "de artikelen 499/7, §§ 1 en 2, 784/1, 905, 1397/1 en 1478, vierde lid" vervangen door de woorden "artikel 499/7, §§ 1 en 2, de artikelen 4.40, § 3, 4.139 en 2.3.5 van het Burgerlijk Wetboek, en artikel 1478, vierde lid".

[Art. 14.](#) In artikel 493 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij artikel 48 van de wet van 17 maart 2013, zelf gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014 en laatstelijk gewijzigd bij wet van 31 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:  
1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "artikelen 499/7, § 2, 784/1, 905, 1397/1 en 1478, vierde lid" vervangen door de woorden "artikel 499/7, § 2, artikelen 4.40, § 3, 4.139 en 2.3.5 van het Burgerlijk Wetboek, en artikel 1478, vierde lid";

2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "in de artikelen 905, 1397/1 en 1478, vierde lid" vervangen door de woorden "in de artikelen 4.40, § 3, 4.139 en 2.3.5 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1478, vierde lid";

3° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "aan de in artikel 905, derde lid, of, in voorkomend geval, artikel 905, vierde lid" vervangen door de woorden "aan de in artikel 4.139, derde lid, of, in voorkomend geval, artikel 4.139, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek";

4° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "in de artikelen 905, 1397/1 en 1478, vierde lid" vervangen door de woorden "in de artikelen 4.139 en 2.3.5 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1478, vierde lid";

5° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "in de artikelen 499/7, 784/1, 905, 1397/1 en 1478, vierde lid" vervangen door de woorden "in artikel 499/7, de artikelen 4.40, § 3, 4.139 en 2.3.5 van het Burgerlijk Wetboek, en artikel 1478, vierde lid".

[Art. 15.](#) In artikel 499/7, § 2, 5°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 maart 2013 en gewijzigd bij de wet van 14 april 2014, wordt het cijfer "784/1" vervangen door de woorden "4.40, § 3, van het Burgerlijk Wetboek".

[Art. 16.](#) In artikel 499/10 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 maart 2013 en gewijzigd bij de wet van 21 december 2018, worden de woorden "de wet van 16 mei 1900 tot wijziging van het erfstelsel voor de kleine nalatenschappen, de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit" vervangen door de woorden "boek 4, titel 1, ondertitels 9 en 10, van het Burgerlijk Wetboek".

[Art. 17.](#) In artikel 499/13, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij artikel 97 van de wet van 17 maart 2013, zelf gewijzigd bij de wet van 12 mei 2014, en gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020, worden de woorden "de artikelen 499/7, 784/1, 1397/1, derde lid, en 1478, zevende lid" vervangen door de woorden "artikel 499/7, artikel 4.40, § 3, artikel 2.3.5, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1478, zevende lid".

[Art. 18.](#) In artikel 499/18, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 maart 2013 en vervangen bij de wet van 21 december 2018, wordt het cijfer "908" vervangen door de woorden "4.141 van het Burgerlijk Wetboek".

### [Afdeling 3.](#) - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

[Art. 19.](#) In artikel 569, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, hersteld bij de wet van 10 december 2012, wordt het cijfer "727" vervangen door het cijfer "4.6".

[Art. 20.](#) In artikel 594 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de bepaling onder 13° wordt het cijfer "784/1" vervangen door de woorden "4.40, § 3,";

2° de bepaling onder 19° wordt opgeheven.

[Art. 21.](#) In artikel 627, 1°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij wet van 1 augustus 2001 en gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020, wordt het cijfer "784/1" vervangen door de woorden "4.40, § 3".

[Art. 22.](#) In artikel 628, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de bepaling onder 2° worden de woorden "223, 224, 1395, 1420, 1421, 1422, 1426, 1442, 1463 en 1468 van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door de woorden "223 en 224 van het oud Burgerlijk Wetboek en in de artikelen 2.3.34, 2.3.35, 2.3.36, 2.3.40, 2.3.56, derde lid, en 2.3.63 van het Burgerlijk Wetboek";

2° in de bepaling onder 3° wordt het cijfer "784/1" vervangen door de woorden "4.40, § 3,".

[Art. 23.](#) In artikel 629, 7°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij artikel 140 van de wet van 30 juli 2013, zelf vervangen bij de wet van 8 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden "de wet van 16 mei 1900 tot wijziging van het erfstelsel voor de kleine nalatenschappen" worden vervangen door de woorden "boek 4, titel 1, ondertitel 9, van het Burgerlijk Wetboek";

2° de woorden "de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit" worden vervangen door de woorden "boek 4, titel 1, ondertitel 10, van het Burgerlijk Wetboek".

[Art. 24.](#) In artikel 629quater, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020, wordt het cijfer "784/1" vervangen door de woorden "4.40, § 3".

[Art. 25.](#) In artikel 1154, derde lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het cijfer "813" vervangen door het woord "4.58, § 2,".

[Art. 26.](#) In artikel 1185 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 6 juli 2017 en hersteld bij de wet van 31 juli 2020, wordt het cijfer "784/1" vervangen door het woord "4.40, § 3,".

[Art. 27.](#) In artikel 1194, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het cijfer "826" vervangen door het cijfer

"4.77".

[Art. 28.](#) In artikel 1196, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het cijfer "826" vervangen door het cijfer "4.77".

[Art. 29.](#) In artikel 1228 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019, wordt het cijfer "811" vervangen door het woord "4.58, § 1,".

[Art. 30.](#) In artikel 1231 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 5 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° het cijfer "811" wordt vervangen door het woord "4.58, § 1,";
- 2° het cijfer "892/1" wordt vervangen door het cijfer "4.125".

[Art. 31.](#) In artikel 1253quater van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 juli 1976 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juli 2018, worden de woorden "221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 en 1468 van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door de woorden "221 en 223 van het oud Burgerlijk Wetboek en op de artikelen 2.3.34, 2.3.35, 2.3.40, 2.3.56, derde lid, en 2.3.63 van het Burgerlijk Wetboek".

[Art. 32.](#) In artikel 1253sexies, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 juli 1976 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 mei 2019, worden de woorden "de artikelen 223 en 1421 van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door de woorden "artikel 223 van het oud Burgerlijk Wetboek en artikel 2.3.35 van het Burgerlijk Wetboek".

[Art. 33.](#) In artikel 1287, derde lid, van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 22 juli 2018, worden de woorden "745bis, 858bis, §§ 3 en 5 en 915bis" vervangen door de woorden "4.17, 4.18, eerste en tweede lid, 4.20 en 4.147".

[Art. 34.](#) Artikel 1311 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 21 december 2018, wordt vervangen als volgt:

"Art. 1311. Zodra een vordering tot scheiding van goederen op de rol is gebracht, deelt de griffier, met het oog op de inschrijving ervan, aan het centraal register voor huwelijksovereenkomsten de volgende gegevens mee:

- 1° de dagtekening van de vordering;
- 2° het rolnummer ervan;
- 3° de naam, voornaam en woonplaats van de echtgenoten."

[Art. 35.](#) In artikel 1313 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 14 juli 1976, worden de woorden "aan de voormelde vormvoorschriften, die moeten worden in acht genomen op straffe van nietigheid; deze kan worden ingeroepen door de verweerder of door zijn schuldeisers" vervangen door de woorden "aan de in artikel 1311 voorgeschreven formaliteit".

[Art. 36.](#) Artikel 1315 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt:

"Art. 1315. De griffier deelt het vonnis mee aan het centraal register voor huwelijksovereenkomsten. Hetzelfde gebeurt in geval van verzet of hoger beroep.

De griffier deelt de volgende gegevens mee: de dagtekening en het onderwerp van de beslissing, de familierechtbank die de beslissing heeft gewezen, en de naam, voornaam en woonplaats van de echtgenoten."

[Art. 37.](#) In artikel 1317 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 14 juli 1976, worden de woorden "voldaan is aan de formaliteiten die in de artikelen 1315 en 1316 zijn voorgeschreven" vervangen door de woorden "de beslissing inzake de scheiding van goederen werd ingeschreven in het centraal register voor huwelijksovereenkomsten".

[Afdeling 4.](#) - Wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

[Art. 38.](#) In artikel 2:5, § 3, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de woorden "906, tweede lid" vervangen door de woorden "4.137, tweede lid".

[Afdeling 5.](#) - Wijziging van het Strafwetboek

[Art. 39.](#) In artikel 99, tweede lid, van het Strafwetboek, hersteld bij de wet van 10 december 2012, wordt het cijfer "728" vervangen door het cijfer "4.7".

[Afdeling 6.](#) - Wijziging van het Wetboek van economisch recht

[Art. 40.](#) In artikel XI.49, § 3, van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, worden de woorden "De bepalingen van de afdelingen I en IV van hoofdstuk VI van de eerste titel van boek III" vervangen door de woorden "De bepalingen van de hoofdstukken 1 en 4 van ondertitel 8 van titel 1 van boek 4".

[Afdeling 7.](#) - Wijzigingen van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale

[Art. 41.](#) In het opschrift van onderafdeling 2 van afdeling 3 van hoofdstuk 3 van titel 3 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, wordt het woord "1240bis" vervangen door het cijfer "4.59".

[Art. 42.](#) In artikel 43, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 23 april 2020, wordt het woord "1240bis" vervangen door het cijfer "4.59".

[Art. 43.](#) In artikel 46, § 1, eerste en tweede lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "1240bis" telkens vervangen door het cijfer "4.59".

[Art. 44.](#) In artikel 48 van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "1240bis" vervangen door het cijfer "4.59".

[Afdeling 8.](#) - Wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

[Art. 45.](#) In artikel 41sexies, § 1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij wet van 22 juni 2012, wordt het woord "1240bis" vervangen door het cijfer "4.59".

[Afdeling 9.](#) - Wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

[Art. 46.](#) In artikel 23quater, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, ingevoegd bij wet van 22 juni 2012, wordt het woord "1240bis" vervangen door het cijfer "4.59".

[Afdeling 10.](#) - Wijzigingen van het Wetboek diverse rechten en taksen

[Art. 47.](#) In artikel 21, 13°, van het Wetboek diverse rechten en taksen, ingevoegd bij de wet van 6 juli 2017, worden de woorden "784, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, onder de voorwaarden bedoeld in het derde lid" vervangen door de woorden "4.44, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, onder de voorwaarden bedoeld in het derde lid".

[Afdeling 11.](#) - Wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

[Art. 48.](#) In artikel 161, 18°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, ingevoegd bij de wet van 6 juli 2017, worden de woorden "784, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, onder de voorwaarden bedoeld in het derde lid" vervangen door de woorden "4.44, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, onder de voorwaarden bedoeld in het derde lid".

[Art. 49.](#) In artikel 162, 19°, van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 12 juli 1960 en hersteld bij de wet van 31 juli 2020, wordt het cijfer "784/1" vervangen door de woorden "4.40, § 3".

[Afdeling 12.](#) - Wijziging van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt

[Art. 50.](#) In artikel 117, § 3, tweede lid, van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt, gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017, worden de woorden "784, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek die hij kosteloos heeft verleden met toepassing van het derde lid van hetzelfde artikel" vervangen door de woorden "4.44, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek die hij kosteloos heeft verleden met toepassing van het derde lid".

[Afdeling 13.](#) - Wijziging van de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972, en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister

[Art. 51.](#) Het opschrift van de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972, en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister wordt vervangen als volgt:

"wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972".

[Afdeling 14.](#) - Wijzigingen van de programmawet (I) van 29 maart 2012

[Art. 52.](#) In artikel 157, § 1, van de programmawet (I) van 29 maart 2012, vervangen bij de wet van 23 april 2020, wordt het woord "1240bis" vervangen door de cijfer "4.59".

[Art. 53.](#) In artikel 157/1, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 23 april 2020, wordt het woord

"1240bis" vervangen door het cijfer "4.59".

[Art. 54.](#) In artikel 160 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 april 2020, wordt het woord "1240bis" telkens vervangen door het cijfer "4.59".

[Art. 55.](#) In artikel 163 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 13 december 2012, wordt het woord "1240bis" vervangen door het cijfer "4.59".

[Afdeling 15.](#) - Wijziging van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand

[Art. 56.](#) In artikel 4, § 2, tweede lid, 6°, van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2020, wordt het cijfer "784/1" vervangen door de woorden "4.40, § 3".

[Afdeling 16.](#) - Andere wijzigingen

[Art. 57.](#) De Koning kan de verwijzingen, in andere wetten of in besluiten, naar de bepalingen opgeheven door de artikelen 58 tot 63, vervangen door verwijzingen naar de ermee overeenstemmende bepalingen in boeken 2.3 en 4 van het Burgerlijk Wetboek.

[HOOFDSTUK 5.](#) - Opheffingsbepalingen

[Art. 58.](#) In het oud Burgerlijk Wetboek worden opgeheven:

1° artikel 295;

2° de artikelen 353-15 tot 353-17;

3° de titels I, II en IIbis van boek III, die de artikelen 718 tot 1100/7 bevatten;

4° artikel 1240bis, ingevoegd bij de wet van 6 mei 2009 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 februari 2019;

5° artikel 1240ter, ingevoegd bij de wet van 28 juni 2009;

6° de artikelen 1339 en 1340;

7° titel V van boek III, die de artikelen 1387 tot 1474/1 bevat;

8° de artikelen 1696 tot 1698.

[Art. 59.](#) De artikelen 1312, 1316 en 1318 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 14 juli 1976, worden opgeheven.

[Art. 60.](#) De wet van 16 mei 1900 tot erfregeling van de kleine nalatenschappen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juli 2018, wordt opgeheven.

[Art. 61.](#) De wet van 12 juli 1931 betreffende de uitbreiding tot alle rechtspersonen van het voordeel van de voorlopige aanvaarding van bij akten gedane schenkingen onder de levenden, wordt opgeheven.

[Art. 62.](#) In de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972, en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister, worden opgeheven:

1° de artikelen 2 en 3;

2° artikel 4, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juli 2018;

3° artikel 4/1, ingevoegd bij de wet van 14 januari 2013 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2017;

4° de artikelen 5 en 6;

5° de artikelen 6/1 en 6/2, ingevoegd bij de wet van 6 mei 2009 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juli 2018.

[Art. 63.](#) De wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 augustus 2015, wordt opgeheven.

[Art. 64.](#) Artikel 72 van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, gewijzigd bij de wet van 22 juli 2018, wordt opgeheven.

[Art. 65.](#) Artikel 75 van de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, wordt opgeheven.

[HOOFDSTUK 6.](#) - Inwerkingtreding

[Art. 66.](#) Deze wet treedt in werking op 1 juli 2022.